



PUTUSAN
Nomor 4437 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KAMARUDIN, bertempat tinggal di Desa nonong, (Kecamatan Batui) dahulu, sekarang bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Mamulai, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Servasius Boni., S.H., & *Partners.*, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Februari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

FABE, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nur Sasisa, alamat Dusun II, Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor: W21.U3/01/HK.02/IV/2023, tanggal 11 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024



Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas seluruh Lahan Kebun Penggugat yang luasannya $\pm 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter) yang terletak di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh lahan milik Penggugat luasannya $\pm 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter) ukuran 30x90 m yang dahulu terletak di Masing, Desa Nonong, Kecamatan Batui, dan sekarang terletak di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan seketika tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya Hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.685.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan putusan Nomor 121/PDT/2023/PT PAL tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Lwk tertanggal 19 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 121/PDT/2023/PT PALU, tanggal 25 Januari 2024;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Sah Hak Milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 18 Pebruari 1992;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas seluruh lahan kebun sawah penggugat yang luasnya kurang lebih 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus) meter persegi yang terletak di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh lahan milik Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi luasnya kurang lebih 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan ukuran 30 x 90 yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi, yang terletak di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan seketika tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau;

Subsidaire;

Apabila Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Luwuk) yang menolak gugatan Peggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 298 tertanggal 18 Februari 1992, dengan luas keseluruhan 8.226 m², yang dahulu terletak di Desa Nonong, Kecamatan Batui, sekarang Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, tercatat atas nama Kamarudin (Penggugat), telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa seluas ± 2.700 m² (30 mX90 m) dalam perkara *a quo*, sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan alas hak pemilikannya atas tanah objek sengketa seluas ± 2.700 m² yang dikuasainya, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan pertimbangan diatas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Luwuk / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAMARUDIN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 121/PDT/2023/PT PAL tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KAMARUDIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Sulawesi Tengah Nomor 121/PDT/2023/PT PAL tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh lahan milik Penggugat seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter) ukuran 30x90 m yang dahulu terletak di Masing, Desa Nonong, Kecamatan Batui, dan sekarang terletak di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan seketika tanpa syarat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4437 K/Pdt/2024